



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Registro: 2016.0000908741

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 1011708-53.2016.8.26.0007, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SERGIO RICARDO MAGALHÃES, é apelada DEBORA PEREIRA SÃO LEÃO.

ACORDAM, em 5ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.U. Sustentou oralmente o Doutor Murilo Evandro de Andrade.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MOREIRA VIEGAS (Presidente), FÁBIO PODESTÁ E FERNANDA GOMES CAMACHO.

São Paulo, 7 de dezembro de 2016.

Moreira Viegas
RELATOR
Assinatura Eletrônica



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Apelação nº: 1011708-53.2016.8.26.0007
Comarca: São Paulo
Apelante: S. R. M.
Apelada: D. P. S. L.
Interessado: G. S. L. M.

ALIENAÇÃO PARENTAL – Extinção sem resolução de mérito – Falta de interesse processual – Cerceamento de defesa, em virtude da ausência de apreciação de manifestação do autor – Inexistência de prejuízo – Preliminar rejeitada – Atos de alienação parental que já estão sendo objeto de apuração no Juízo Criminal e em ação de guarda – Propositura de ação autônoma que se revela desnecessária – Sentença mantida – Recurso desprovido.

VOTO Nº 18078

Apelação interposta em face da r. sentença de fls. 283/284, relatório adotado, que, em ação de alienação parental, indeferiu a inicial, extinguindo o feito, sem resolução de mérito, a teor do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Alega o apelante, preliminarmente, nulidade da r. sentença, por ausência de apreciação de petição apresentada. Aduz a existência de interesse processual, ressaltando a possibilidade da propositura de ação declaratória de alienação parental de forma incidental ou autônoma. Sustenta que o mérito da ação de guarda é diverso daquele debatido nos autos em apreço. Ressalta a necessidade de realização de perícia, a fim de apurar a prática de atos de alienação parental (fls. 305/319).

Recurso processado, recolhido o preparo.

A douta Procuradoria Geral de Justiça



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

manifestou-se pelo não provimento do recurso (fls. 334/337).

É o relatório.

Pretende o autor a nulidade da r. sentença, sob a alegação de que o d. magistrado *a quo* deixou de apreciar a manifestação do autor (fls. 285/294) acerca do parecer ministerial de fls. 276/277.

E, conquanto se verifique tal omissão, não se vislumbra a existência de prejuízo a ensejar o reconhecimento da nulidade, visto que, como é cediço, a declaração de nulidade depende da comprovação do prejuízo (*pas de nullité sans grief*).

Neste sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. PRESSUPOSTO RECURSAL. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. OMISSÃO CONFIGURADA.

1. A alegação de intempestividade do recurso, muito embora tenha sido arguída pela parte recorrida apenas em sede de embargos de declaração, reclama manifestação expressa do órgão julgador, sob pena de omissão, por se tratar de questão afeta aos próprios pressupostos de admissibilidade recursal.

2.- Da mesma forma, também cumpria ao Tribunal de origem apreciar a tese de que a nulidade procedimental não poderia ser declarada, no caso concreto, por ausência de prejuízo (*pas de nullité sans grief*). Na linha dos



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

precedentes desta Corte, essa peculiaridade fática interfere de modo decisivo no pronunciamento das invalidades processuais e, por isso, deve ser estar bem definida pelas instâncias probatórias.

3.- Recurso Especial a que se dá provimento.”

(REsp 1291233/SC, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/12/2011, DJe 19/12/2011, grifo nosso).

Superada a prejudicial, trata-se de ação declaratória de alienação parental, em que se alega que a genitora do menor estaria imputando ao autor falsamente a prática de abuso sexual contra o filho, com o escopo de impedir a convivência entre eles.

A r. sentença extinguiu o feito, por falta de interesse processual, sob a assertiva de que a questão já está sendo debatida nos autos da ação de guarda do menor.

E, respeitado o inconformismo do autor, a r. sentença não merece reparos.

Com efeito, conforme bem ponderou o d. magistrado *a quo*, embora a existência de alienação parental não seja a questão principal objeto da ação de guarda, é certo que a prática de atos dessa natureza também é ali discutida, ainda que de maneira secundária.

Outrossim, os fatos também são objeto de apuração perante o Juízo Criminal, de modo que o prosseguimento de mais uma demanda, envolvendo os mesmos fatos se torna desnecessário.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Nesse sentido:

“AÇÃO DE ALIENAÇÃO PARENTAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. O PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE ATO DE ALIENAÇÃO PARENTAL PODE SER FORMULADO INCIDENTALMENTE NA AÇÃO DE SEPARAÇÃO DO CASAL OU DE REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS, NÃO HAVENDO MOTIVO PARA O PEDIDO EM AÇÃO AUTÔNOMA. RECURSO DESPROVIDO.”

(Apelação Cível Nº 70061350476, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Liselena Schifino Robles Ribeiro, Julgado em 05/09/2014, grifo nosso).

Nesta senda, a incidência da Lei 12.318/10 já está abarcada pela ação de guarda, de modo que o prosseguimento de ação autônoma revela-se desarrazoado.

Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso.

JOÃO FRANCISCO MOREIRA VIEGAS
Relator